



Smarter Ads. Real Impact.

CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

— SCREENHOSTS —

Version 2.0

Entrée en vigueur : à compter de la première acceptation

Édité par TOODOOH — Tunis, Tunisie

DOCUMENT CONFIDENTIEL — TOUS DROITS RÉSERVÉS

PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales d'Utilisation (ci-après les « CGU ») régissent la relation contractuelle établie entre TOODOOH, société opérant une plateforme d'intermédiation publicitaire numérique, dont le siège est situé à Tunis, Tunisie (ci-après « Toodooh »), d'une part, et toute entreprise inscrivant un ou plusieurs écrans sur la Plateforme en qualité de Screenhost (ci-après le « Screenhost »), d'autre part.

Considérant 1 — Activité de Toodooh. Toodooh opère une marketplace numérique d'intermédiation technique permettant à des annonceurs et des entreprises disposant d'écrans numériques installés dans des lieux recevant du public de se rencontrer en vue de la diffusion de campagnes publicitaires. Toodooh fournit à cet effet la technologie, les outils de mesure d'affluence, les algorithmes de dispatching, les systèmes de facturation et les interfaces de gestion.

Considérant 2 — Positionnement juridique. Toodooh intervient exclusivement comme opérateur technique d'intermédiation. Toodooh n'est ni éditeur de contenu, ni régie publicitaire, ni agence média, ni mandataire commercial des parties. Toodooh ne crée pas, ne produit pas, ne vend pas d'espaces publicitaires en son nom : elle met en relation techniquement les annonceurs et les Screenhosts sur la base de règles algorithmiques et contractuelles transparentes.

Considérant 3 — Objet du contrat. Les présentes CGU ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Screenhost met ses écrans à disposition des campagnes publicitaires diffusées via la Plateforme Toodooh, les obligations et droits réciproques des parties, ainsi que les modalités de rémunération, de responsabilité et de résiliation. L'acceptation des présentes CGU par le Screenhost, matérialisée électroniquement lors de son inscription, constitue un engagement contractuel juridiquement opposable, régi par le droit tunisien.

En acceptant les présentes CGU, le Screenhost reconnaît avoir pris pleinement connaissance de leurs termes, disposé du temps nécessaire pour les examiner, et le cas échéant sollicité toute assistance juridique utile. Son acceptation est libre, éclairée et contractuellement opposable.

TABLE DES MATIÈRES

Préambule

TITRE I — DÉFINITIONS ET QUALIFICATION JURIDIQUE

Article 1 — Définitions

Article 2 — Qualification juridique de Toodooh

Article 3 — Nature du contrat

TITRE II — INSCRIPTION ET ÉLIGIBILITÉ DU SCREENHOST

Article 4 — Conditions d'éligibilité

Article 5 — Procédure d'inscription

Article 6 — Gestion du compte et sécurité

TITRE III — LE LIEU ET L'ÉCRAN

Article 7 — Déclaration du Lieu et de l'Écran

Article 8 — Conformité matérielle, électrique et de sécurité

Article 9 — Conformité réglementaire du Lieu

TITRE IV — DIFFUSION DES CAMPAGNES

Article 10 — Mécanisme de diffusion

Article 11 — Validation des contenus et droit de refus

Article 12 — Campagnes événementielles

Article 13 — Contenus publicitaires interdits et responsabilité éditoriale

TITRE V — CAPTEURS, DONNÉES ET TRANSPARENCE

Article 14 — Capteurs d'affluence

Article 15 — Protection des données personnelles

Article 16 — Accès du Screenhost à ses propres données

Article 17 — Score de Priorité Screenhost (SPS)

TITRE VI — RÉMUNÉRATION, FACTURATION ET PAIEMENT

Article 18 — Principes de rémunération

Article 19 — Cycle de facturation

Article 20 — Conditions de paiement

Article 21 — Fiscalité et retenue à la source

TITRE VII — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, CONFIDENTIALITÉ ET NON-CONCURRENCE

Article 22 — Propriété intellectuelle de Toodooh

Article 23 — Protection de la marque et de l'image du Screenhost

Article 24 — Confidentialité et secret des affaires

Article 25 — Exclusivité

Article 26 — Non-concurrence post-contractuelle

Article 27 — Anti-contournement

TITRE VIII — ENGAGEMENTS DE TOODOOH ET RESPONSABILITÉ

Article 28 — Engagements de Toodooh

Article 29 — Limitation de responsabilité

Article 30 — Garanties et indemnisation

TITRE IX — DURÉE, SUSPENSION ET RÉSILIATION

Article 31 — Durée du contrat

Article 32 — Suspension

Article 33 — Résiliation

Article 34 — Effets de la résiliation

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES

Article 35 — Force majeure

Article 36 — Cession et transmission du contrat

Article 37 — Modification des CGU

Article 38 — Règlement des différends

Article 39 — Loi applicable et juridiction

Article 40 — Dispositions diverses

ANNEXES

Annexe A — Architecture et typologie des capteurs d'affluence

Annexe B — Protection des données personnelles et conformité ANPDP / RGPD

Annexe C — Score de Priorité Screenhost (SPS)

Annexe D — Modalités fiscales et modèle de facture

Annexe E — Conformité du Lieu et exigences matérielles

Annexe F — Charte de qualité Screenhost

TITRE I — DÉFINITIONS ET QUALIFICATION JURIDIQUE

Article 1 — Définitions

Aux fins des présentes CGU, les termes suivants, employés avec une majuscule, ont la signification qui leur est donnée ci-après :

1.1 Plateforme

Désigne l'ensemble des services numériques, interfaces web, applications mobiles, serveurs, outils algorithmiques, bases de données, systèmes d'intermédiation et de mesure exploités par Toodooh sous la marque « toodooh  ».

1.2 Screenhost

Désigne toute entreprise régulièrement immatriculée au Registre National des Entreprises tunisien (RNE) ou à un registre équivalent, ayant souscrit aux présentes CGU, exploitant un ou plusieurs Lieux dans lesquels est installé au moins un Écran déclaré sur la Plateforme.

1.3 Annonceur

Désigne toute personne morale ou entreprise individuelle immatriculée ayant souscrit aux Conditions Générales d'Utilisation destinées aux annonceurs (CGU Screencaster) de Toodooh et achetant, via la Plateforme, des volumes d'impressions publicitaires.

1.4 Lieu

Désigne tout espace physique exploité par le Screenhost dans lequel est installé un ou plusieurs Écrans déclarés sur la Plateforme, recevant du public dans le cadre de l'activité commerciale habituelle du Screenhost (café, restaurant, lounge, salle de sport, hôtel, cabinet médical, pharmacie, salon, hall commercial ou tout autre espace similaire).

1.5 Écran

Désigne tout dispositif d'affichage numérique (téléviseur, moniteur, écran LED, panneau numérique ou équivalent) installé dans un Lieu et déclaré sur la Plateforme en vue de la diffusion de Campagnes publicitaires.

1.6 Capteur

Désigne tout dispositif technique installé par Toodooh ou ses partenaires dans un Lieu, destiné à mesurer l'affluence et/ou les caractéristiques démographiques statistiques de l'audience exposée aux Écrans. Les Capteurs sont décrits à l'Annexe A.

1.7 Campagne

Désigne toute opération de diffusion d'un ou plusieurs Contenus publicitaires, programmée par un Annonceur via la Plateforme, sur un ou plusieurs Écrans déclarés, selon les paramètres techniques, budgétaires, géographiques et temporels choisis par l'Annonceur.

1.8 Campagne événementielle

Désigne toute Campagne adossée à un événement sportif, culturel, institutionnel ou commercial identifié, à forte affluence anticipée, faisant l'objet d'une tarification spécifique et d'une acceptation irrévocable par le Screenhost selon les modalités définies à l'Article 12.

1.9 Contenu publicitaire

Désigne tout fichier image, vidéo, animation, motion design, texte ou création multimédia diffusé sur les Écrans dans le cadre d'une Campagne, sous la responsabilité éditoriale exclusive de l'Annonceur, soumis à validation préalable de licéité par Toodooh conformément à l'Article 11.

1.10 Impression

Désigne la diffusion effective d'un Contenu publicitaire sur un Écran pendant une unité de temps définie, mesurée par les Capteurs selon les modalités décrites à l'Annexe A.

1.11 Score de Priorité Screenhost (SPS)

Désigne l'indicateur algorithmique, calculé selon des critères pondérés, déterminant l'ordre de priorité dans lequel les Campagnes sont proposées aux Screenhosts. Le SPS est décrit à l'Article 17 et détaillé à l'Annexe C.

1.12 Dashboard

Désigne l'interface numérique personnelle accessible par le Screenhost après authentification, permettant le suivi de ses Écrans, de ses Campagnes, de ses revenus, de son SPS et de ses données statistiques.

1.13 Partie / Parties

Désigne individuellement Toodooh ou le Screenhost (une « Partie »), et collectivement Toodooh et le Screenhost (les « Parties »).

1.14 Contrat

Désigne l'ensemble contractuel formé par les présentes CGU, leurs Annexes, leurs éventuelles Conditions Spécifiques applicables à certaines catégories de Screenhost ou de Lieu, ainsi que tout avenant signé par Toodooh.

1.15 Jour ouvrable

Désigne un jour du lundi au vendredi inclus, à l'exclusion des jours fériés légaux en Tunisie.

Article 2 — Qualification juridique de Toodooh

2.1 Opérateur d'intermédiation technique

Toodooh se qualifie et est reconnue par le Screenhost comme opérateur d'une marketplace numérique d'intermédiation technique publicitaire. À ce titre, Toodooh fournit une infrastructure logicielle et matérielle permettant la mise en relation automatisée entre Annonceurs et Screenhosts, ainsi que les outils associés (mesure, dispatching, facturation, reporting).

2.2 Exclusion des qualifications alternatives

Toodooh n'est ni éditeur de contenu, ni régie publicitaire, ni agence média, ni courtier en publicité, ni mandataire commercial de l'une quelconque des Parties. En particulier, Toodooh ne produit pas, ne crée pas, ne commercialise pas d'espaces publicitaires en son nom propre : elle met à disposition un outil technologique d'intermédiation dont les règles de fonctionnement sont définies de manière transparente dans les présentes CGU et les CGU Screencaster.

2.3 Absence de lien de subordination, de mandat ou de partenariat

Aucun lien de subordination juridique, économique ou organisationnelle n'existe entre Toodooh et le Screenhost. Les présentes CGU ne sauraient être interprétées comme créant un contrat de travail, une relation salariale, une franchise, un partenariat commercial au sens strict, une société de fait, une société en participation, un mandat, une agence commerciale au sens des articles 593 et suivants du Code de commerce tunisien, ni une dépendance économique.

2.4 Neutralité de la Plateforme

Toodooh agit comme intermédiaire technique neutre. La sélection, la priorisation, le dispatching et la répartition des Campagnes entre Écrans résultent exclusivement de règles algorithmiques transparentes (décrites à l'Article 17 et à l'Annexe C), sans intervention discrétionnaire de Toodooh au profit ou au détriment d'un Screenhost particulier.

2.5 Responsabilité éditoriale

Toodooh vérifie la licéité formelle des Contenus publicitaires soumis par les Annonceurs, dans les conditions définies à l'Article 11. Cette vérification ne transfère pas à Toodooh la responsabilité éditoriale du fond du message commercial, laquelle demeure exclusivement celle de l'Annonceur, comme précisé à l'Article 13.

Article 3 — Nature du contrat

3.1 Contrat commercial

Les présentes CGU constituent un contrat commercial conclu entre deux entreprises immatriculées, professionnelles et averties, agissant chacune dans le cadre de son activité économique habituelle. Le Contrat relève du droit commercial tunisien et n'est pas soumis à la législation protectrice des consommateurs.

3.2 Contrat d'adhésion contrôlé

Les présentes CGU s'appliquent uniformément à tous les Screenhosts, sous réserve des Conditions Spécifiques applicables à certaines catégories. Cette uniformité vise à garantir l'égalité de traitement entre Screenhosts. Le Screenhost reconnaît que les clauses des présentes CGU ont été rédigées dans un objectif d'équilibre contractuel et d'opérabilité de la Plateforme, et qu'elles ne présentent aucun caractère abusif au sens du droit tunisien.

3.3 Intégralité du Contrat

Les présentes CGU, ensemble avec leurs Annexes et les éventuelles Conditions Spécifiques applicables, constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties relatif à leur objet. Elles annulent et remplacent toute communication, négociation, promesse, démonstration commerciale ou engagement antérieur, oral ou écrit, portant sur le même objet.

3.4 Acceptation

L'acceptation des présentes CGU par le Screenhost s'opère par validation électronique lors de son inscription, par le biais d'une case à cocher ou d'un bouton d'acceptation explicite. Cette acceptation électronique, horodatée et conservée par Toodooh conformément à la législation tunisienne sur la preuve électronique, constitue une manifestation de volonté pleine, entière, éclairée et libre, juridiquement opposable au Screenhost.

TITRE II — INSCRIPTION ET ÉLIGIBILITÉ DU SCREENHOST

Article 4 — Conditions d'éligibilité

4.1 Exigence de statut d'entreprise immatriculée

Seules sont éligibles à la qualité de Screenhost les entreprises régulièrement immatriculées au Registre National des Entreprises tunisien (RNE) ou à un registre équivalent reconnu. Sont admises les sociétés commerciales (SARL, SUARL, SA, SAS), les entreprises individuelles patentées, ainsi que toute autre forme juridique dotée d'un identifiant fiscal et d'un compte bancaire professionnel.

Les personnes physiques non immatriculées et les structures dépourvues d'identifiant fiscal ne sont pas éligibles à la Plateforme. Toute inscription frauduleuse entraîne la résiliation immédiate du Contrat sans préavis ni indemnité, ainsi que l'annulation rétroactive des droits à paiement.

4.2 Justificatifs requis à l'inscription

Le candidat Screenhost s'engage à fournir, lors de son inscription :

- Un extrait récent (moins de trois mois) du Registre National des Entreprises ou équivalent ;
- Une copie de sa carte d'identification fiscale (matricule fiscal) ;
- Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) au nom de l'entreprise, émis par une banque tunisienne ou reconnue ;
- Une copie de la pièce d'identité du représentant légal ;
- Lorsque le candidat n'est pas propriétaire du Lieu, une attestation écrite du propriétaire l'autorisant à installer et exploiter des Écrans à fin de diffusion publicitaire ;
- Toute autorisation administrative sectorielle applicable à son activité (licence café, autorisation débit de boissons, agrément sanitaire, etc.) ;
- Tout autre document raisonnablement demandé par Toodooh pour vérifier la régularité de l'inscription.

4.3 Véracité et mise à jour

Le Screenhost garantit la véracité, l'exactitude, l'exhaustivité et la mise à jour permanente des informations et documents transmis. Tout changement significatif (changement de forme juridique, changement d'adresse, changement de RIB, changement de représentant légal, cession d'activité) doit être notifié à Toodooh dans un délai maximum de quinze (15) jours.

4.4 Validation discrétionnaire de Toodooh

L'acceptation d'un dossier d'inscription relève de la libre appréciation de Toodooh, qui peut refuser une inscription sans avoir à motiver sa décision, notamment en cas de dossier incomplet, de doute sur la régularité administrative ou fiscale du candidat,

d'incompatibilité du Lieu avec les standards de la Plateforme, ou de tout autre motif légitime. Le refus n'ouvre droit à aucune indemnité.

Article 5 — Procédure d'inscription

5.1 Formulaire d'inscription

L'inscription s'effectue exclusivement via le formulaire électronique accessible sur la Plateforme. Le candidat Screenhost renseigne l'ensemble des informations requises relatives à son entreprise, son ou ses Lieux, ses Écrans, et transmet les pièces justificatives par téléchargement sécurisé.

5.2 Vérification par Toodooh

Toodooh procède à la vérification des documents et informations transmis dans un délai raisonnable, n'excédant généralement pas quinze (15) Jours ouvrables. Toodooh peut demander des compléments ou organiser une visite du Lieu avant validation.

5.3 Signature électronique des CGU

L'acceptation des présentes CGU s'opère par case à cocher explicite précédant l'envoi du formulaire d'inscription. Cette acceptation est horodatée, archivée et constitue une preuve électronique opposable conformément à la loi tunisienne sur les échanges électroniques.

5.4 Activation du compte

Après validation du dossier, Toodooh active le compte Screenhost et procède, le cas échéant, à la planification de l'installation des Capteurs dans le Lieu. L'activation du premier Écran sur la Plateforme marque le début effectif du Contrat.

Article 6 — Gestion du compte et sécurité

6.1 Identifiants personnels

Le Screenhost accède à son Dashboard au moyen d'identifiants de connexion strictement personnels (adresse email et mot de passe). Le Screenhost s'engage à préserver la confidentialité de ces identifiants et à ne les communiquer à aucun tiers, à l'exception des personnes de son entreprise expressément autorisées à gérer le compte.

6.2 Responsabilité des actions effectuées

Toute action effectuée depuis le compte du Screenhost, notamment l'acceptation ou le refus de Campagnes, la modification des paramètres, la consultation des données, est réputée avoir été effectuée par le Screenhost ou sous son autorité et engage sa responsabilité.

6.3 Obligation d'alerte

Le Screenhost s'engage à informer Toodooh sans délai de toute perte, vol, compromission ou usage frauduleux présumé de ses identifiants, afin que Toodooh puisse procéder à leur désactivation et sécurisation.

6.4 Mise à jour des coordonnées

Le Screenhost s'engage à maintenir à jour ses coordonnées de contact, son adresse email, son numéro de téléphone et son RIB. Toute notification adressée par Toodooh aux coordonnées renseignées est réputée valablement effectuée.

TITRE III — LE LIEU ET L'ÉCRAN

Article 7 — Déclaration du Lieu et de l'Écran

7.1 Propriété ou droit d'usage de l'Écran

Le Screenhost déclare et garantit être soit propriétaire légitime de chaque Écran déclaré, soit titulaire d'un droit d'usage valide, régulier et opposable lui permettant d'installer, d'exploiter et de mettre à disposition l'Écran en vue de la diffusion de Contenus publicitaires. Le Screenhost garantit Toodooh contre toute revendication, contestation ou action d'un tiers portant sur la propriété ou l'usage de l'Écran.

7.2 Droit d'installation dans le Lieu

Le Screenhost garantit qu'il dispose des autorisations nécessaires pour installer et exploiter les Écrans dans le Lieu, notamment, le cas échéant, l'autorisation du propriétaire du Lieu lorsqu'il est locataire ou gérant, et l'accord de la copropriété ou du syndic si cette autorisation est requise en vertu du bail ou du règlement applicable.

7.3 Description du Lieu

Le Screenhost décrit avec exactitude son Lieu lors de l'inscription et met à jour cette description à chaque changement significatif : catégorie (café, lounge, salle de sport, restaurant, hôtel, etc.), localisation précise, horaires d'ouverture, affluence moyenne observée, typologie de clientèle, particularités pertinentes (présence fréquente d'enfants, clientèle familiale, fréquentation nocturne, etc.).

7.4 Localisation et positionnement de l'Écran

Le Screenhost déclare l'emplacement exact de chaque Écran au sein du Lieu. Il garantit un positionnement offrant une visibilité correcte pour la clientèle, sans obstruction volontaire, masquage, orientation inappropriée ou altération de la lisibilité du contenu diffusé.

Article 8 — Conformité matérielle, électrique et de sécurité

8.1 État de l'Écran

Le Screenhost garantit en permanence le bon état de fonctionnement de chaque Écran : affichage correct, luminosité adaptée, absence de pixels défectueux compromettant la lisibilité, absence de dégradation matérielle. Tout Écran présentant une défaillance significative doit être réparé ou remplacé à l'initiative et aux frais du Screenhost dans un délai raisonnable.

8.2 Alimentation électrique et connectivité

Le Screenhost garantit une alimentation électrique stable, conforme aux normes techniques et de sécurité en vigueur en Tunisie, et une connectivité réseau (Ethernet ou Wi-Fi) permettant la diffusion continue des Campagnes. Le Screenhost assume l'ensemble des coûts relatifs à l'énergie et à la connectivité de ses Écrans.

8.3 Sécurité du matériel

L'Écran doit être installé de manière stable, sécurisée, protégée contre les chutes, les chocs, l'humidité, la chaleur excessive et tout risque de dégradation susceptible de porter atteinte à la sécurité du public ou du personnel. Le Screenhost est seul responsable de la sécurité physique du matériel et de son environnement.

8.4 Horaires d'allumage

Le Screenhost s'engage à maintenir son ou ses Écrans allumés pendant l'intégralité des horaires d'ouverture du Lieu tels qu'ils ont été déclarés sur la Plateforme. Toute modification durable des horaires d'ouverture doit être mise à jour sur le Dashboard dans les meilleurs délais.

Article 9 — Conformité réglementaire du Lieu

9.1 Garantie générale de conformité

Le Screenhost garantit que le Lieu est exploité en parfaite conformité avec l'ensemble des lois, règlements, autorisations administratives, normes de sécurité, règles sanitaires, obligations commerciales et dispositions sectorielles applicables en Tunisie ou dans le pays d'exploitation.

9.2 Licences et autorisations sectorielles

Le Screenhost garantit détenir l'ensemble des licences et autorisations requises pour l'exploitation de son activité : licence de débit de boissons, autorisation d'exploitation d'un établissement recevant du public, autorisations sanitaires applicables aux professions médicales ou pharmaceutiques, licence sport, etc.

9.3 Droit de diffusion publicitaire

Le Screenhost garantit que son bail commercial, le règlement de copropriété du Lieu, et toute autre convention applicable l'autorisent à exercer une activité de diffusion publicitaire dans son Lieu. Le Screenhost fait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations éventuellement requises auprès de son bailleur, de la copropriété ou de toute autorité locale.

9.4 Responsabilité exclusive du Screenhost

Toodooh n'a pas pour obligation de vérifier ni d'auditer la conformité réglementaire du Lieu. Le Screenhost est seul responsable de toute non-conformité réglementaire, de ses conséquences administratives, fiscales, civiles ou pénales, et garantit Toodooh contre toute réclamation ou action d'un tiers à ce titre, conformément à l'Article 30.

9.5 Obligation de notification

Le Screenhost s'engage à informer Toodooh sans délai de toute procédure administrative, judiciaire, sanitaire ou sécuritaire affectant ou susceptible d'affecter la poursuite de l'exploitation du Lieu (fermeture administrative, retrait de licence, sinistre majeur, etc.).

TITRE IV — DIFFUSION DES CAMPAGNES

Article 10 — Mécanisme de diffusion

10.1 Principe général

La diffusion des Campagnes s'effectue exclusivement via la Plateforme, selon les paramètres techniques, géographiques, temporels et budgétaires définis par l'Annonceur, et selon les règles de dispatching algorithmique définies à l'Article 17 et à l'Annexe C.

10.2 Notification des Campagnes au Screenhost

Lorsqu'une Campagne est validée sur le plan de la licéité (voir Article 11) et qu'elle cible, selon les règles de dispatching, les Écrans d'un Screenhost, ce dernier reçoit une notification sur son Dashboard (et, à sa demande, par email) comportant notamment : l'identité de la Campagne (titre et référence), la période de diffusion prévue, la durée du spot, le volume d'impressions envisagé, un aperçu visuel du Contenu publicitaire, et l'estimation indicative des revenus associés.

10.3 Cascade de refus

En cas de refus d'une Campagne par un Screenhost, un mécanisme de cascade de redistribution est déclenché automatiquement, conformément aux règles opérationnelles internes de Toodooh, permettant de proposer la Campagne à d'autres Screenhosts selon leur SPS, ou, à défaut, de recréditer partiellement l'Annonceur du delta non diffusé.

10.4 Absence d'obligation de volume

Toodooh ne garantit au Screenhost aucun volume minimal de Campagnes, aucune fréquence de diffusion, aucun revenu minimal ni aucune stabilité financière. Le volume effectif de diffusion dépend de facteurs multiples : demande des Annonceurs, concurrence entre Écrans, saisonnalité, géolocalisation, catégorie du Lieu, SPS du Screenhost et règles algorithmiques de priorisation.

10.5 Indications prévisionnelles

Les estimations ou projections de revenus éventuellement fournies par Toodooh, à titre indicatif, ne constituent ni une promesse, ni un engagement, ni une garantie contractuelle. Le Screenhost reconnaît le caractère aléatoire de l'activité publicitaire.

Article 11 — Validation des contenus et droit de refus

11.1 Validation de licéité par Toodooh — Niveau 1

Préalablement à toute notification à un Screenhost, Toodooh procède à une validation humaine de la licéité du Contenu publicitaire soumis par l'Annonceur. Cette vérification porte sur la conformité du Contenu aux lois et règlements tunisiens, à l'ordre public et aux bonnes mœurs, aux CGU Screencaster, et à la liste des Contenus interdits définie à l'Article 13.

11.2 Nature et portée de la validation Niveau 1

La validation de licéité opérée par Toodooh constitue un contrôle formel destiné à prévenir la diffusion de Contenus manifestement illicites. Elle ne transfère pas à Toodooh la responsabilité éditoriale du fond du message commercial, qui demeure intégralement celle de l'Annonceur. Toodooh n'exerce aucun contrôle sur la véracité des allégations commerciales, les caractéristiques des produits ou services promus, ou l'opportunité commerciale de la Campagne.

11.3 Droit de refus du Screenhost — Niveau 2

À réception de la notification d'une Campagne, le Screenhost dispose du droit discrétionnaire d'accepter ou de refuser la diffusion, sans avoir à motiver son choix. Le Screenhost peut refuser une Campagne pour toute raison qu'il juge pertinente : incompatibilité avec sa clientèle, convictions personnelles, choix éditoriaux propres, préservation de son image commerciale, ou tout autre motif.

11.4 Conséquence algorithmique du refus

Le refus d'une Campagne par le Screenhost n'entraîne aucune pénalité financière, aucune indemnité due, aucune exclusion de la Plateforme, aucune suspension. La seule conséquence du refus est un impact sur le Score de Priorité Screenhost (SPS) du Screenhost, calculé selon les règles de l'Article 17 et de l'Annexe C, lequel influence l'ordre de priorité dans lequel les Campagnes ultérieures lui seront proposées.

11.5 Délai d'acceptation

Le Screenhost dispose d'un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la notification d'une Campagne pour manifester son acceptation ou son refus. À défaut de réponse dans ce délai, le silence du Screenhost vaut refus tacite, déclenchant la cascade de redistribution décrite à l'Article 10.3, avec l'impact SPS correspondant.

11.6 Irrévocabilité de l'acceptation des Campagnes événementielles

Par exception au principe de libre refus, l'acceptation expresse d'une Campagne qualifiée d'événementielle par le Screenhost est ferme et irrévocable, conformément à l'Article 12.

Article 12 — Campagnes événementielles

12.1 Définition et qualification

Une Campagne est qualifiée d'événementielle par Toodooh lorsqu'elle est adossée à un événement identifié, à forte affluence anticipée, dont la valeur publicitaire est conditionnée à la diffusion précise pendant la fenêtre temporelle de l'événement (match sportif, compétition, événement culturel ou institutionnel majeur). La qualification événementielle apparaît clairement sur la notification adressée au Screenhost.

12.2 Fenêtre temporelle

La fenêtre de diffusion d'une Campagne événementielle est définie par Toodooh et comprend typiquement : une période d'échauffement précédant l'événement

(généralement une heure avant), la durée totale de l'événement, et une période post-événement (généralement une heure après). Les horaires précis sont communiqués au Screenhost lors de la notification.

12.3 Acceptation irrévocable

L'acceptation expresse d'une Campagne événementielle par le Screenhost constitue un engagement ferme et irrévocable de diffusion dans la fenêtre temporelle définie, selon les paramètres convenus. Le Screenhost ne peut ni suspendre la diffusion, ni réduire la durée ou la fréquence, ni modifier les paramètres, ni éteindre l'Écran, ni substituer un autre contenu, sauf cas de force majeure dûment constaté au sens de l'Article 35.

12.4 Sanction en cas de non-respect

En cas de non-diffusion constatée par les Capteurs d'une Campagne événementielle acceptée, en dehors des cas de force majeure dûment constatés, le Screenhost subit un impact fort sur le critère « Taux de respect des événements » de son SPS, pouvant entraîner une réduction significative et durable de la priorité d'affectation des Campagnes ultérieures. Cet impact algorithmique constitue la seule sanction applicable : aucune pénalité financière directe n'est prélevée.

12.5 Droit de refus préalable préservé

Le droit de refus préalable du Screenhost prévu à l'Article 11.3 s'applique également aux Campagnes événementielles : avant acceptation, le Screenhost reste libre de refuser. Seule l'acceptation expresse déclenche le régime d'irrévocabilité.

Article 13 — Contenus publicitaires interdits et responsabilité éditoriale

13.1 Contenus strictement interdits

Sont strictement interdits sur la Plateforme, et Toodooh refusera toute Campagne comportant :

- Tout contenu contraire à l'ordre public tunisien, aux bonnes mœurs ou à la législation en vigueur ;
- Tout contenu haineux, discriminatoire, raciste, sexiste, xénophobe ou incitant à la violence ;
- Tout contenu pornographique, sexuellement explicite ou indécent ;
- Tout contenu publicitaire pour le tabac, les produits dérivés du tabac et leurs accessoires, conformément à la loi n° 98-17 du 23 février 1998 ;
- Tout contenu publicitaire pour des boissons alcoolisées, hors les cas limitativement autorisés par la réglementation tunisienne et sous réserve des restrictions applicables au Lieu ;
- Tout contenu publicitaire pour les jeux d'argent et de hasard, sauf autorisation expresse au sens de la législation tunisienne ;
- Tout contenu publicitaire pour des médicaments soumis à prescription médicale ;

- Tout contenu publicitaire pour des armes, munitions, explosifs ou produits dangereux ;
- Tout contenu politique, de propagande, de campagne électorale ou assimilé sans autorisation préalable conformément à la réglementation tunisienne ;
- Tout contenu trompeur, mensonger, incitant à des pratiques commerciales déloyales ou portant atteinte à la concurrence ;
- Tout contenu portant atteinte aux droits d'auteur, aux droits voisins, aux marques, au droit à l'image, au droit à la vie privée de tiers.

13.2 Responsabilité éditoriale de l'Annonceur

L'Annonceur est seul et intégralement responsable du Contenu publicitaire qu'il soumet à diffusion sur la Plateforme, notamment de sa véracité, des allégations qu'il véhicule, de la titularité des droits d'auteur et droits voisins afférents, du respect des droits à l'image des personnes représentées, de la conformité aux réglementations sectorielles applicables, et de toute demande, réclamation ou action judiciaire émanant de tiers.

13.3 Responsabilité limitée de Toodooh

Toodooh n'assume qu'une responsabilité de moyens s'agissant de la vérification formelle de licéité des Contenus. Toute Campagne diffusée après validation par Toodooh demeure placée sous la responsabilité éditoriale exclusive de l'Annonceur. Toodooh garantit le Screenhost contre toute action engagée directement contre le Screenhost à raison du contenu d'une Campagne validée, dans les conditions et limites définies à l'Article 30.3.

13.4 Responsabilité du Screenhost au titre de l'ordre public local

Indépendamment de la validation opérée par Toodooh, le Screenhost demeure responsable du respect de l'ordre public et des réglementations locales applicables à son Lieu. Il lui appartient notamment, lorsque son Lieu accueille habituellement des mineurs, de refuser, dans l'exercice du droit de refus prévu à l'Article 11.3, les Campagnes qu'il jugerait inadaptées à sa clientèle (publicités d'alcool dans un café familial, etc.).

13.5 Suspension en cas de non-conformité révélée après diffusion

Si une non-conformité ou une illicéité est révélée après le début de la diffusion, Toodooh suspend immédiatement la Campagne, notifie le Screenhost et l'Annonceur, et procède au retrait sans préavis ni indemnité. Les sommes acquises au titre des diffusions effectuées avant la suspension restent dues au Screenhost, sauf cas de collusion ou de faute du Screenhost.

TITRE V — CAPTEURS, DONNÉES ET TRANSPARENCE

Article 14 — Capteurs d'affluence

14.1 Deux catégories de Capteurs

Toodooh met en œuvre deux catégories de Capteurs d'affluence, décrites en détail à l'Annexe A :

- Les Capteurs de comptage par signaux radio (type « PaxCounter ») installés dans chaque Lieu, réalisant un comptage anonymisé par détection passive de signaux Bluetooth et Wi-Fi, sans stockage d'adresses MAC en clair, sans identification individuelle ;
- Les Capteurs démographiques (type « Fooir ») installés dans un nombre restreint de Lieux représentatifs par catégorie, mesurant de manière statistique la répartition par sexe et par tranche d'âge de l'audience, sans reconnaissance faciale ni stockage biométrique individuel, aux fins d'établir des profils agrégés extrapolables par catégorie.

14.2 Propriété des Capteurs

Les Capteurs sont la propriété exclusive de Toodooh ou de ses partenaires techniques. Le Screenhost ne dispose d'aucun droit de propriété, d'usage privatif, de modification, de location ou de cession sur les Capteurs.

14.3 Installation et maintenance

L'installation, la maintenance préventive et corrective, la mise à jour et le remplacement éventuel des Capteurs sont effectués par Toodooh ou par des prestataires techniques mandatés par elle. Le Screenhost facilite l'accès au Lieu pour toute opération d'installation ou de maintenance, sur prise de rendez-vous, dans des conditions respectant l'activité commerciale du Lieu.

14.4 Interdiction de manipulation

Le Screenhost s'interdit strictement toute manipulation, déplacement non autorisé, altération, neutralisation, démontage, reprogrammation, tentative d'accès interne, ou toute forme d'interférence avec les Capteurs. Toute infraction est assimilée à une fraude engageant la résiliation immédiate du Contrat et la restitution du matériel, sans préjudice des dommages et intérêts.

14.5 Responsabilité en cas de dégradation

Le Screenhost assume la responsabilité de la préservation matérielle des Capteurs installés dans son Lieu. En cas de dégradation, perte, vol, destruction ou altération survenant dans le Lieu du fait du Screenhost, de son personnel, de sa clientèle ou de tiers non identifiés, le Screenhost supporte le coût de remplacement à valeur de remplacement à neuf. Sont exclus les cas de force majeure, les vices cachés du matériel ou l'usure normale.

14.6 Service technique de support

Toodooh met à disposition du Screenhost un service technique joignable via le Dashboard ou par email pour tout dysfonctionnement des Capteurs. Toodooh s'engage à intervenir sous un délai de soixante-douze (72) heures ouvrées à compter du signalement, sauf cas de force majeure ou de difficultés d'accès au Lieu imputables au Screenhost.

Article 15 — Protection des données personnelles

15.1 Principes généraux

Toodooh s'engage à traiter l'ensemble des données à caractère personnel dans le respect de la législation tunisienne applicable, notamment la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant sur la protection des données à caractère personnel, et des instructions de l'Instance Nationale de Protection des Données à caractère Personnel (INPDP). Lorsque cela est pertinent, Toodooh se conforme également aux exigences du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

15.2 Absence de données personnelles collectées par les Capteurs

Conformément à l'Annexe A et à l'Annexe B, les Capteurs déployés par Toodooh ne collectent aucune donnée permettant d'identifier directement ou indirectement les personnes physiques présentes dans le Lieu. Les signaux Bluetooth et Wi-Fi détectés par les Capteurs de comptage sont hachés de manière irréversible et agrégés dès la capture. Les Capteurs démographiques ne stockent aucune image, aucune signature biométrique, ni aucun élément permettant de reconnaître une personne.

15.3 Données personnelles du Screenhost

Les données à caractère personnel collectées auprès du Screenhost et de ses représentants légaux (identité, coordonnées, pièce d'identité, RIB) sont traitées par Toodooh en sa qualité de responsable de traitement, aux fins exclusives de : gestion du compte Screenhost, vérification d'éligibilité, facturation, paiement, conformité fiscale et réglementaire, communication opérationnelle, prévention de la fraude, et défense en justice.

15.4 Droits du Screenhost sur ses données

Le Screenhost, en qualité de personne concernée pour les données personnelles afférentes à son représentant légal, dispose des droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement et de portabilité de ses données, dans les conditions et limites prévues par la loi tunisienne. Ces droits s'exercent par email à l'adresse de contact communiquée par Toodooh.

15.5 Durée de conservation

Les données personnelles du Screenhost sont conservées pendant toute la durée du Contrat, puis archivées pendant les durées légales de conservation applicables en matière comptable, fiscale et commerciale (dix ans pour les pièces comptables au sens du droit tunisien).

15.6 Sous-traitants et transferts

Toodooh peut confier certains traitements techniques à des sous-traitants strictement encadrés par des contrats imposant un niveau de protection équivalent. Tout transfert de données hors de Tunisie s'effectue exclusivement vers des pays ou destinataires assurant un niveau adéquat de protection ou encadrés par des garanties contractuelles appropriées.

Article 16 — Accès du Screenhost à ses propres données

16.1 Principe de transparence des données du Lieu

Le Screenhost dispose, via son Dashboard, d'un accès complet, transparent et en temps réel aux données agrégées concernant son propre Lieu : nombre de passages mesurés par les Capteurs, heures de forte affluence, performances de ses Campagnes (impressions réalisées, durée de diffusion, revenus générés), historique de ses revenus, évolution de son SPS et détail par critère.

16.2 Droit d'export et d'utilisation commerciale

Le Screenhost peut exporter ses données d'affluence et de performance au format standard (CSV, PDF) et les exploiter librement à des fins internes d'analyse, de pilotage commercial, de communication avec ses investisseurs, ou de reporting de gestion. Il s'interdit toutefois d'en faire un usage contraire aux dispositions de l'Article 24 sur la confidentialité.

16.3 Limites — données des autres Screenhosts

Le Screenhost n'accède en aucun cas aux données d'affluence, de performance, de revenus ou de SPS des autres Screenhosts de la Plateforme. Cette asymétrie est justifiée par le respect de la confidentialité commerciale des autres Screenhosts et par le secret des affaires de Toodooh.

16.4 Limites — algorithmes propriétaires

Le Screenhost n'accède pas aux algorithmes propriétaires de Toodooh : formules internes de dispatching, règles de priorisation fine, logique de cascade, paramètres de pondération internes. Ces éléments constituent des secrets d'affaires protégés au sens de l'Article 22.

16.5 Limites — données des Annonceurs

Le Screenhost n'accède pas à l'identité commerciale précise des Annonceurs au-delà des éléments strictement nécessaires à la bonne exécution des Campagnes (aperçu visuel du Contenu, référence de la Campagne). Il s'interdit de contourner cette limite conformément à l'Article 27.

16.6 Valeur probante des données

Les données affichées sur le Dashboard du Screenhost servent de référence contractuelle entre les Parties pour le calcul des rémunérations. Elles bénéficient d'une présomption simple d'exactitude. En cas de contestation sérieuse et motivée d'un Screenhost sur un écart significatif entre les données affichées et les performances

effectives, Toodooh s'engage à procéder à une vérification technique dans un délai raisonnable et à rectifier le cas échéant.

Article 17 — Score de Priorité Screenhost (SPS)

17.1 Objet du SPS

Le Score de Priorité Screenhost (SPS) est un indicateur algorithmique composite, calculé par Toodooh pour chaque Screenhost, permettant de déterminer l'ordre de priorité dans lequel les Campagnes sont proposées aux Screenhosts lorsque plusieurs d'entre eux sont éligibles pour une même Campagne.

17.2 Critères du SPS

Le SPS est calculé selon six critères pondérés, dont la définition complète et les coefficients sont détaillés à l'Annexe C :

- Taux d'acceptation des Campagnes proposées ;
- Taux de respect des Campagnes événementielles acceptées ;
- Taux d'activité effective de l'Écran pendant les horaires déclarés ;
- Qualité et continuité des données issues des Capteurs ;
- Ancienneté sur la Plateforme ;
- Taux de remplissage effectif de l'inventaire disponible.

17.3 Fenêtre de calcul

Le SPS est recalculé automatiquement et en continu sur une fenêtre temporelle glissante de quatre-vingt-dix (90) jours. Un Screenhost dont le comportement s'améliore voit son score remonter progressivement, sans punition permanente.

17.4 Transparence individuelle

Chaque Screenhost accède, via son Dashboard, à son propre SPS, à son évolution dans le temps et au détail de chacun des six critères, accompagné, le cas échéant, de recommandations d'amélioration. Cette transparence vise à permettre au Screenhost d'optimiser son score.

17.5 Non-accès aux scores des autres Screenhosts

Un Screenhost n'accède jamais au SPS d'autres Screenhosts. Cette asymétrie préserve la confidentialité commerciale mutuelle des Screenhosts et évite toute comparaison préjudiciable.

17.6 Modification des pondérations

Les pondérations des six critères peuvent être ajustées par Toodooh pour tenir compte de l'évolution de la Plateforme, de nouveaux usages ou de la nécessité d'améliorer l'équilibre du système. Toute modification significative est notifiée aux Screenhosts selon les modalités de l'Article 37.

17.7 Absence de sanction financière directe

Le SPS ne donne lieu à aucune sanction financière directe : il constitue exclusivement un mécanisme de priorisation algorithmique. Un Screenhost dont le SPS serait faible voit mécaniquement diminuer les opportunités de Campagnes qui lui sont proposées, sans que cela ne constitue une pénalité contractuelle.

TITRE VI — RÉMUNÉRATION, FACTURATION ET PAIEMENT

Article 18 — Principes de rémunération

18.1 Part Screenhost

Pour chaque Campagne effectivement diffusée sur un Écran du Screenhost et facturée à l'Annonceur, une part égale à cinquante pour cent (50 %) du revenu net hors taxes de la ligne de Campagne correspondante revient au Screenhost, au titre de sa contribution à la diffusion. Cette répartition de 50 % constitue une règle structurante et intangible du modèle économique Toodooh.

18.2 Part Toodooh

Toodooh conserve une part égale à quarante-quatre pour cent (44 %) du revenu net hors taxes de chaque ligne de Campagne, au titre de sa prestation d'intermédiation technique, d'exploitation de la Plateforme, de mise à disposition des Capteurs et de gestion de la facturation.

18.3 Parts des Agents

Les parts résiduelles sont attribuées aux Agents Screenhost et Agents Screencast ayant respectivement apporté le Screenhost et l'Annonceur, selon les modalités prévues dans leurs contrats d'agent respectifs (à titre de référence au lancement : 3 % à l'Agent Screenhost, 3 % à l'Agent Screencast). Ces parts sont prélevées sur les 50 % restants, sans impact sur les 50 % dus au Screenhost.

18.4 Base de calcul — impressions réelles

La rémunération est calculée sur la base des impressions réellement mesurées par les Capteurs pendant la période de diffusion de la Campagne, et non sur la base des impressions prévisionnelles initialement estimées. La réconciliation entre prévisionnel et réel s'effectue à la clôture de la Campagne.

18.5 Absence de minimum garanti

Aucun revenu minimum mensuel, trimestriel ou annuel n'est garanti au Screenhost. Les revenus effectifs dépendent du volume de Campagnes diffusées, de l'affluence mesurée, du SPS, des paramètres tarifaires en vigueur et des autres variables décrites dans le modèle économique de Toodooh.

18.6 Transparence

Pour chaque Campagne diffusée, le Screenhost accède via son Dashboard au détail du calcul de sa rémunération : impressions prévisionnelles, impressions réelles, tarif unitaire appliqué, revenu brut généré par sa contribution, répartition appliquée, montant net revenant au Screenhost.

Article 19 — Cycle de facturation

19.1 Périodicité mensuelle

Le cycle de facturation est mensuel. À la clôture de chaque mois civil (mois M), Toodooh établit, pour chaque Screenhost, un état détaillé des sommes dues au titre des Campagnes diffusées au cours du mois M, accessible sur son Dashboard.

19.2 Facturation de Toodooh à l'Annonceur

Toodooh émet à chaque Annonceur, à la clôture du mois M, une facture unique récapitulant l'ensemble des Campagnes diffusées au cours du mois, incluant la TVA tunisienne au taux en vigueur (actuellement 19 %).

19.3 Émission de la facture par le Screenhost

Sur la base de l'état détaillé produit par Toodooh, le Screenhost émet à destination de Toodooh une facture mensuelle unique mentionnant sa quote-part du mois M, précisant son matricule fiscal, la mention de la TVA s'il est assujetti, conforme aux exigences fiscales tunisiennes. Le modèle de facture est fourni en Annexe D.

19.4 Transmission de la facture

Le Screenhost transmet sa facture mensuelle, cachetée et signée, par dépôt sur son Dashboard (téléchargement PDF) ou par email à l'adresse de facturation communiquée par Toodooh. Une facture non conforme ou non cachetée est retournée au Screenhost pour régularisation, sans que cela ne constitue un défaut de paiement de Toodooh.

19.5 Délai maximal d'émission

Le Screenhost dispose d'un délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la clôture du mois M pour transmettre sa facture conforme. Passé ce délai, les sommes correspondantes sont réputées définitivement prescrites au sens contractuel et ne sont plus exigibles. Ce délai vise à garantir la bonne tenue comptable de Toodooh et à prévenir toute contestation tardive.

Article 20 — Conditions de paiement

20.1 Paiement par virement bancaire

Toodooh procède au paiement des sommes dues exclusivement par virement bancaire sur le RIB professionnel du Screenhost communiqué lors de son inscription. Aucun paiement en espèces, par chèque ou par moyen alternatif n'est admis.

20.2 Délai de paiement

Toodooh procède au paiement dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception d'une facture conforme et cachetée du Screenhost, sous réserve de la condition suspensive de l'Article 20.3.

20.3 Condition suspensive d'encaissement de l'Annonceur

Le paiement du Screenhost est conditionné à l'encaissement effectif préalable, par Toodooh, des sommes facturées à l'Annonceur correspondant. En cas de défaut de paiement de l'Annonceur à l'échéance, Toodooh en informe le Screenhost, met en œuvre les procédures de recouvrement à ses frais, et procède au paiement du Screenhost au prorata des sommes effectivement encaissées. Cette clause, dite « pay-when-paid », est usuelle dans les marketplaces publicitaires et reflète la nature intermédiaire de Toodooh.

La condition suspensive d'encaissement ne dispense pas Toodooh de ses diligences de recouvrement. En cas d'inaction manifeste de Toodooh pendant plus de cent-vingt (120) jours après l'échéance initiale de paiement par l'Annonceur, le Screenhost peut exiger le versement immédiat de sa quote-part, ou une explication circonstanciée des raisons de l'inaction.

20.4 Retenue à la source

Lorsque la législation tunisienne impose une retenue à la source sur les paiements effectués par Toodooh au Screenhost, Toodooh procède à cette retenue au taux légal applicable, la verse à l'administration fiscale tunisienne, et délivre au Screenhost une attestation de retenue à la source annuelle permettant à ce dernier de l'imputer sur ses propres obligations fiscales.

20.5 Compensation

Toodooh peut, de plein droit et sans formalité, compenser toute somme due par le Screenhost à Toodooh (notamment frais de remplacement de Capteurs dégradés, pénalités contractuelles, indemnisation due) avec les sommes dues par Toodooh au Screenhost, dans la limite des montants respectifs.

20.6 Gestion des anomalies de paiement

En cas de rejet bancaire du virement pour coordonnées erronées ou compte clôturé, Toodooh notifie le Screenhost dans un délai raisonnable et procède à nouveau au virement après mise à jour du RIB, sans que ce retard ne soit imputable à Toodooh.

Article 21 — Fiscalité et retenue à la source

21.1 Responsabilité fiscale exclusive du Screenhost

Le Screenhost reconnaît être seul redevable de ses obligations fiscales, sociales, parafiscales et déclaratives résultant directement ou indirectement de son activité sur la Plateforme, incluant l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu selon son statut, la TVA, la taxe de formation professionnelle, les cotisations sociales des dirigeants et salariés, et toute autre imposition applicable.

21.2 Régime TVA

Si le Screenhost est assujetti à la TVA tunisienne, il émet ses factures TTC en incluant la TVA au taux en vigueur, et reverse celle-ci à l'administration fiscale. S'il bénéficie d'un régime d'exonération (régime forfaitaire, dispensé de TVA, etc.), il porte sur sa facture la

mention réglementaire « TVA non applicable, art. [X] CTVA » ou équivalent, selon sa situation.

21.3 Attestation annuelle

Toodooh émet, à l'expiration de chaque année civile, une attestation récapitulative annuelle des sommes versées au Screenhost et des retenues à la source éventuellement opérées. Cette attestation facilite les obligations déclaratives du Screenhost et répond aux exigences de transparence imposées aux plateformes d'intermédiation numériques.

21.4 Coopération en cas de contrôle

En cas de contrôle, vérification, enquête ou contentieux fiscal ou social concernant l'activité du Screenhost sur la Plateforme, Toodooh s'engage à fournir, dans les limites de la loi, les justificatifs documentaires relatifs aux sommes versées. Le Screenhost supporte seul les conséquences financières, administratives, pénales ou civiles de tout manquement fiscal qui lui serait imputable.

21.5 Indemnisation de Toodooh

Le Screenhost garantit Toodooh contre toute réclamation, redressement, pénalité, amende, majoration ou condamnation que Toodooh subirait à raison d'un manquement fiscal ou social imputable au Screenhost, et notamment en cas de défaut de facturation conforme entraînant un redressement au titre de la TVA déductible.

TITRE VII — PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, CONFIDENTIALITÉ ET NON-CONCURRENCE

Article 22 — Propriété intellectuelle de Toodooh

22.1 Éléments protégés

Sont la propriété exclusive de Toodooh, et constituent soit des œuvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur, soit des marques enregistrées, soit des bases de données protégées, soit des secrets d'affaires, soit des savoir-faire non divulgués, soit, le cas échéant, des inventions brevetables ou brevetées :

- La marque « toodooh », le logo « toodooh © », les signes distinctifs, l'identité visuelle et le naming ;
- L'ensemble de la Plateforme, incluant le code source, les interfaces utilisateurs, les algorithmes, la documentation technique et fonctionnelle ;
- Les algorithmes propriétaires de Toodooh, notamment l'algorithme de pricing, l'algorithme de dispatching, le mécanisme de cascade en trois niveaux, la formule de calcul du SPS, et la logique de reconstitution de l'audience maximale des événements ;
- Les bases de données constituées par Toodooh à l'occasion de l'exploitation de la Plateforme ;
- Les designs, gabarits, modèles, contenus éditoriaux, supports de communication produits par Toodooh ;
- Les technologies de Capteurs intégrées ou développées par Toodooh.

22.2 Licence limitée accordée au Screenhost

Toodooh concède au Screenhost, pour la seule durée du Contrat, une licence non exclusive, personnelle, non cessible et non transférable d'utilisation de la Plateforme et des interfaces associées, à seule fin d'exploitation normale de son compte. Cette licence ne confère aucun droit de propriété, d'adaptation, de reproduction, de distribution ou de sous-licence.

22.3 Interdictions expresses

Le Screenhost s'interdit strictement de :

- Reproduire, adapter, traduire, décompiler, désassembler, faire de l'ingénierie inverse ou tenter de reconstituer le code source ou les algorithmes de la Plateforme ;
- Copier, extraire, adapter ou exploiter les bases de données, les interfaces ou les designs de Toodooh en dehors du strict usage autorisé ;
- Utiliser la marque, le logo ou tout élément d'identité de Toodooh à des fins autres que celles strictement autorisées par les présentes ou par consentement écrit préalable de Toodooh ;

- Développer, faire développer ou contribuer à développer un système concurrent reproduisant, imitant ou s'inspirant substantiellement du modèle économique ou technologique de Toodooh.

22.4 Sanctions

Toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou au secret des affaires de Toodooh entraîne la résiliation immédiate du Contrat pour faute grave au sens de l'Article 33, sans préjudice de l'ensemble des actions civiles et pénales que Toodooh se réserve d'engager, notamment en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Article 23 — Protection de la marque et de l'image du Screenhost

23.1 Respect de la marque du Screenhost

Toodooh respecte la marque, le nom commercial, le logo, les photographies et tous éléments d'identification du Lieu du Screenhost. Toodooh s'interdit d'utiliser ces éléments à des fins marketing, communication publique, relations presse ou publicitaires sans autorisation écrite préalable du Screenhost.

23.2 Mentions autorisées par défaut

Par dérogation à l'Article 23.1, et sauf opposition expresse du Screenhost exprimée dans son Dashboard, Toodooh peut mentionner le Lieu parmi les établissements utilisateurs de la Plateforme, dans le cadre de listes de référence neutres destinées à des partenaires commerciaux, investisseurs ou autorités, sous réserve de ne divulguer ni photographies, ni éléments marketing valorisant.

23.3 Consentement écrit pour communication valorisante

Toute utilisation valorisante du Lieu (étude de cas, interview, campagne de communication, photographies promotionnelles, vidéo témoignage, communiqué de presse) requiert un consentement écrit préalable et spécifique du Screenhost, formalisé par email ou par accord signé. Le Screenhost peut révoquer à tout moment ce consentement pour l'avenir.

23.4 Non-préjudice à l'image du Screenhost

Toodooh s'engage à ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, à l'image, à la réputation et à la crédibilité commerciale du Screenhost, notamment en évitant toute communication qui assimilerait le Screenhost à des Contenus publicitaires diffusés, étant rappelé que le Screenhost ne porte aucune responsabilité éditoriale sur ces Contenus.

Article 24 — Confidentialité et secret des affaires

24.1 Informations confidentielles

Sont réputées confidentielles et couvertes par le secret des affaires, sans que cette liste soit limitative : les algorithmes de Toodooh, les formules mathématiques, les règles de priorisation internes, les paramètres de tarification, les données des autres Screenhosts

et Annonceurs, les informations commerciales et financières de la Plateforme, les roadmaps produit, les méthodes de calcul du SPS au niveau fin, les données brutes des Capteurs, les sources technologiques des Capteurs, les contrats-types, les stratégies commerciales.

24.2 Engagement réciproque

Chacune des Parties s'engage à préserver la confidentialité des informations confidentielles de l'autre Partie auxquelles elle a accès dans le cadre du Contrat, à ne les utiliser qu'aux fins strictement nécessaires à l'exécution du Contrat, et à ne les divulguer à aucun tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre Partie.

24.3 Durée de l'engagement

L'engagement de confidentialité s'applique pendant toute la durée du Contrat et se prolonge pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la résiliation, quelle qu'en soit la cause. Pour les informations relevant du secret des affaires au sens strict, l'engagement est d'une durée illimitée.

24.4 Exceptions légales

L'obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations : (i) tombées dans le domaine public sans faute de la Partie qui les divulguerait, (ii) déjà connues de la Partie recevant les informations antérieurement et légitimement, (iii) dont la divulgation est exigée par une autorité judiciaire, administrative ou réglementaire compétente, sous réserve, lorsque la loi le permet, d'en informer préalablement l'autre Partie.

Article 25 — Exclusivité

25.1 Exclusivité Toodooh

Pendant toute la durée du Contrat, le Screenhost s'engage à utiliser exclusivement la Plateforme Toodooh pour la diffusion de toute campagne publicitaire numérique tierce (publicité d'annonceurs externes) sur les Écrans qu'il a déclarés sur la Plateforme. Le Screenhost s'interdit notamment de conclure tout accord, même oral, même informel, avec une plateforme concurrente, un régisseur publicitaire ou un annonceur direct, pour diffuser de la publicité sur ces Écrans.

25.2 Périmètre limité aux Écrans déclarés

L'exclusivité porte strictement sur les Écrans déclarés sur la Plateforme. Le Screenhost conserve la liberté, s'il exploite dans le même Lieu ou dans d'autres Lieux des écrans non déclarés sur la Plateforme, d'en faire un usage différent.

25.3 Usage propre du Screenhost préservé

L'exclusivité ne fait pas obstacle à ce que le Screenhost utilise ses propres Écrans, en dehors des créneaux de diffusion des Campagnes Toodooh, pour sa communication propre : présentation de son menu, de ses promotions maison, d'événements qu'il organise, de sa programmation, et tout contenu non publicitaire au sens strict.

25.4 Violation de l'exclusivité

Toute violation de l'exclusivité constitue une faute grave justifiant la résiliation immédiate du Contrat sans préavis, et ouvre droit au profit de Toodooh à une indemnisation intégrale des préjudices subis, directs et indirects, incluant notamment les pertes d'exploitation, la perte de commissions et le préjudice d'image.

Article 26 — Non-concurrence post-contractuelle

26.1 Principe

Pendant une période de douze (12) mois à compter de la résiliation du Contrat, pour quelque cause que ce soit, le Screenhost s'engage, sur le territoire de la République tunisienne, à ne pas :

- Rejoindre, souscrire, s'associer ou contribuer à toute plateforme concurrente directe de Toodooh opérant sur le même marché de la publicité indoor numérique ;
- Développer, faire développer, financer ou contribuer à un service reproduisant substantiellement le modèle économique ou technologique de Toodooh ;
- Prospector ou conclure des accords publicitaires directs avec des Annonceurs qu'il a connus par l'intermédiaire de la Plateforme Toodooh, en vue de la diffusion sur ses Écrans.

26.2 Portée raisonnable

La présente clause de non-concurrence est limitée dans le temps (12 mois), dans l'objet (concurrence directe de Toodooh sur la DOOH indoor, sollicitation des Annonceurs connus via la Plateforme) et dans l'espace (Tunisie pendant la phase de lancement), afin de préserver le libre exercice de l'activité commerciale du Screenhost tout en protégeant les intérêts légitimes de Toodooh.

26.3 Sanction

Le non-respect de l'obligation de non-concurrence engage la responsabilité contractuelle du Screenhost et ouvre droit au profit de Toodooh à une indemnisation correspondant aux préjudices subis, sans préjudice de toute action en concurrence déloyale que Toodooh pourrait engager.

Article 27 — Anti-contournement

27.1 Interdiction de contact direct avec les Annonceurs

Le Screenhost s'interdit d'entrer en relation commerciale directe avec tout Annonceur dont il aurait eu connaissance à l'occasion de la diffusion d'une Campagne via la Plateforme, aux fins de lui proposer des diffusions publicitaires hors Plateforme, pendant toute la durée du Contrat et pendant les douze (12) mois suivant sa résiliation.

27.2 Interdiction de percevoir des revenus externes

Le Screenhost s'interdit, en contravention avec l'Article 25 et le présent Article, de percevoir toute rémunération, commission, avantage en nature, contrepartie financière

ou bénéfice de toute nature provenant directement ou indirectement d'un Annonceur connu via la Plateforme, en dehors des mécanismes de rémunération définis par Toodooh.

27.3 Sanction

Toute violation de l'obligation d'anti-contournement constitue une faute grave justifiant la résiliation immédiate pour faute, et ouvre droit au profit de Toodooh à une indemnisation forfaitaire équivalente à vingt-quatre (24) mois de revenus estimés sur les Campagnes détournées, sans préjudice de toute indemnisation complémentaire du préjudice réel.

TITRE VIII — ENGAGEMENTS DE TOODOOH ET RESPONSABILITÉ

Article 28 — Engagements de Toodooh

28.1 Obligations de moyens renforcées

Toodooh souscrit, au bénéfice du Screenhost, les engagements suivants qualifiés d'obligations de moyens renforcées, sauf mention contraire expresse :

28.2 Paiement des sommes dues

Toodooh s'engage à procéder au paiement des sommes dues au Screenhost dans les conditions et délais prévus aux Articles 19 et 20, sous condition suspensive de l'encaissement préalable de l'Annonceur conformément à l'Article 20.3. Toodooh s'engage à mener avec diligence les actions de recouvrement nécessaires en cas d'impayé d'un Annonceur.

28.3 Support technique

Toodooh met à disposition du Screenhost un support technique joignable via le Dashboard ou par email, couvrant : les dysfonctionnements des Capteurs installés par Toodooh, l'indisponibilité du Dashboard, les incidents de diffusion, les anomalies de facturation. Toodooh s'engage à prendre en charge les incidents critiques dans un délai de soixante-douze (72) heures ouvrées à compter de leur signalement documenté.

28.4 Disponibilité de la Plateforme

Toodooh met en œuvre ses meilleurs efforts pour assurer la disponibilité de la Plateforme selon un principe d'effort raisonnable (« best effort »), sans engagement de service contraignant (« Service Level Agreement ») pendant la phase de lancement. Toodooh se réserve le droit de mettre en place, ultérieurement, un SLA contractuel qui sera alors notifié au Screenhost.

28.5 Protection de la marque du Screenhost

Toodooh garantit au Screenhost le respect de sa marque, de son image et de son identité commerciale, dans les conditions définies à l'Article 23.

28.6 Transparence des données

Toodooh garantit au Screenhost un accès transparent, complet et en temps réel aux données de performance concernant son propre Lieu, dans les conditions définies à l'Article 16.

28.7 Confidentialité des données commerciales et financières

Toodooh garantit au Screenhost la confidentialité de ses données commerciales, financières et opérationnelles vis-à-vis des tiers non autorisés, sous réserve des obligations légales et réglementaires de communication à des autorités compétentes.

Article 29 — Limitation de responsabilité

29.1 Principe

Les Parties conviennent que, eu égard à la nature d'intermédiation technique de Toodooh et à la variabilité inhérente à l'activité publicitaire, la responsabilité de Toodooh est encadrée conformément aux stipulations du présent Article, qui reflètent une répartition équilibrée des risques entre les Parties.

29.2 Cas de responsabilité engagée

La responsabilité contractuelle ou délictuelle de Toodooh ne peut être engagée que dans les cas suivants : (i) faute ou négligence caractérisée de Toodooh dans l'exécution de ses obligations contractuelles expresses définies à l'Article 28, (ii) violation de l'obligation de confidentialité lui incombant, (iii) manquement à ses obligations en matière de protection des données personnelles du Screenhost, (iv) faute lourde ou dol.

29.3 Exclusion des dommages indirects

Dans toute la mesure permise par le droit tunisien, le Screenhost renonce à toute réclamation portant sur des dommages indirects ou consécutifs, notamment : perte de chiffre d'affaires non liée à une ligne de Campagne précise, perte d'opportunité commerciale, perte d'image non attribuable directement à un fait de Toodooh, perte de clientèle, préjudice moral.

29.4 Plafond de responsabilité

Dans toute la mesure permise par le droit tunisien, et à l'exception des cas de faute lourde, de dol, de violation de la confidentialité ou de manquement aux obligations relatives aux données personnelles, la responsabilité cumulée de Toodooh au titre d'un même fait générateur ou d'une série de faits connexes est plafonnée au montant cumulé des rémunérations effectivement versées au Screenhost au cours des douze (12) mois précédant la survenance du fait générateur, ou, si le Contrat a une durée inférieure, au montant des rémunérations effectivement versées depuis sa conclusion.

29.5 Cas exclus du plafond

Le plafond de responsabilité de l'Article 29.4 ne s'applique pas, et la responsabilité de Toodooh demeure pleine et entière, en cas de : (i) faute lourde ou dol de Toodooh dûment établis, (ii) manquement caractérisé aux obligations relatives à la protection des données personnelles du Screenhost entraînant un préjudice direct documenté, (iii) violation délibérée de la confidentialité commerciale du Screenhost, (iv) dommage corporel causé par une faute de Toodooh, (v) toute responsabilité qui ne peut légalement être exclue ni plafonnée au titre du droit tunisien.

29.6 Allocation des risques

Le Screenhost reconnaît que la structure tarifaire de Toodooh (commission d'intermédiation de 44 % sur les revenus) a été calibrée en tenant compte des limitations de responsabilité prévues au présent Article, et que ces limitations constituent une condition essentielle de l'économie du Contrat.

Article 30 — Garanties et indemnisation

30.1 Garanties du Screenhost envers Toodooh

Le Screenhost garantit Toodooh, ses dirigeants, salariés, représentants, partenaires et ayants droit, contre toute réclamation, action, procédure, condamnation, sanction, pénalité, frais et honoraires résultant :

- De tout manquement du Screenhost à ses obligations légales, fiscales, sociales, administratives ou réglementaires ;
- De toute non-conformité du Lieu ou de l'Écran ;
- De tout dommage matériel ou corporel causé dans le Lieu aux clients, salariés, tiers ;
- De toute violation par le Screenhost des présentes CGU, notamment en matière d'exclusivité, d'anti-contournement, de confidentialité ou de propriété intellectuelle ;
- De toute fraude, manipulation des Capteurs ou action malveillante du Screenhost.

30.2 Procédure d'appel en garantie

En cas de réclamation ou d'action dirigée contre Toodooh et relevant de la garantie du Screenhost, Toodooh en informe le Screenhost sans délai. Le Screenhost s'engage à coopérer pleinement à la défense de Toodooh, à fournir tous éléments et documents utiles, et à supporter les frais de défense, de transaction et de condamnation.

30.3 Garanties de Toodooh envers le Screenhost — validation des Contenus

Symétriquement, Toodooh garantit le Screenhost contre toute action ou réclamation dirigée contre le Screenhost à raison du contenu d'une Campagne validée par Toodooh, lorsque l'illicéité du Contenu aurait dû être détectée lors de la validation de licéité prévue à l'Article 11.1. Cette garantie est plafonnée au montant des commissions que Toodooh a perçues au titre de la Campagne concernée, et ne joue pas en cas de faute propre du Screenhost.

30.4 Indemnisation réciproque

Les obligations d'indemnisation prévues au présent Article s'appliquent réciproquement entre les Parties, chacune supportant les conséquences des manquements qui lui sont imputables, dans le respect de la limitation de responsabilité prévue à l'Article 29.

TITRE IX — DURÉE, SUSPENSION ET RÉSILIATION

Article 31 — Durée du contrat

31.1 Durée indéterminée

Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de l'acceptation des présentes CGU par le Screenhost et de l'activation de son premier Écran sur la Plateforme.

31.2 Révision des CGU

La durée indéterminée n'exclut pas la possibilité pour Toodooh de procéder à des modifications des CGU, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'Article 37, sans que cela n'équivaille à la conclusion d'un nouveau contrat.

Article 32 — Suspension

32.1 Suspension pour manquement

Toodooh peut suspendre le compte d'un Screenhost, temporairement ou jusqu'à régularisation, en cas de : manquement aux obligations contractuelles, suspicion de fraude, non-conformité réglementaire, risque juridique, altération des Capteurs, comportement préjudiciable à la Plateforme ou à ses autres utilisateurs. Toodooh notifie la suspension au Screenhost avec indication des motifs.

32.2 Suspension technique

Toodooh peut également suspendre le fonctionnement de la Plateforme ou de certaines fonctionnalités pour des raisons techniques, de maintenance, de sécurité des systèmes, de protection des données, ou de mise à jour des infrastructures. Les suspensions techniques programmées sont annoncées dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible.

32.3 Régularisation

Lorsque la suspension est liée à un manquement régularisable, Toodooh indique au Screenhost les conditions de la régularisation et le délai imparti. La levée de la suspension intervient dès régularisation constatée.

32.4 Effets de la suspension

Pendant toute la durée de la suspension, les Campagnes en cours sont, selon leur stade, poursuivies, interrompues ou redistribuées selon les règles opérationnelles. Les sommes acquises au titre des diffusions effectuées avant la suspension demeurent dues au Screenhost, sous réserve des compensations éventuelles au titre de l'Article 20.5.

Article 33 — Résiliation

33.1 Résiliation par le Screenhost

Le Screenhost peut résilier le Contrat à tout moment, par notification écrite transmise via son Dashboard ou par email à l'adresse communiquée par Toodooh, moyennant un préavis de trente (30) jours. Pendant la durée du préavis, les Campagnes en cours sont menées à leur terme et rémunérées normalement, sauf accord différent des Parties. Aucune indemnité n'est due par le Screenhost au titre de la résiliation.

33.2 Résiliation ordinaire par Toodooh

Toodooh peut résilier le Contrat à tout moment, par notification écrite motivée, moyennant un préavis de soixante (60) jours. La résiliation ordinaire doit reposer sur un motif légitime, tel que : réorganisation stratégique de Toodooh, évolution du modèle économique, sous-performance durable du Screenhost (SPS significativement bas pendant une période prolongée), incompatibilité du Lieu avec l'évolution de la Plateforme, ou tout autre motif objectif. Pendant la durée du préavis, les Campagnes en cours sont honorées.

33.3 Résiliation pour faute grave par Toodooh

Toodooh peut résilier le Contrat avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité, en cas de faute grave du Screenhost, incluant notamment :

- Fraude, manipulation ou détérioration volontaire des Capteurs ;
- Non-diffusion répétée et non justifiée de Campagnes expressément acceptées, notamment événementielles ;
- Violation de l'exclusivité de l'Article 25 ;
- Violation de l'anti-contournement de l'Article 27 ;
- Atteinte à la propriété intellectuelle ou au secret des affaires de Toodooh ;
- Violation caractérisée de la confidentialité ;
- Fausse déclaration substantielle lors de l'inscription ;
- Défaut de conformité légale du Lieu mettant en cause l'ordre public ou la sécurité du public ;
- Liquidation judiciaire, redressement judiciaire avec cessation d'activité, ou dissolution du Screenhost ;
- Tout autre manquement grave et documenté rendant impossible la poursuite du Contrat.

33.4 Motivation écrite et droit de contestation

Toute résiliation pour faute grave fait l'objet d'une notification écrite motivée, indiquant précisément les faits reprochés et les références contractuelles. Le Screenhost dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations, qui sont examinées par Toodooh avant de confirmer ou de rapporter sa décision. Ce délai ne suspend pas l'effet de la résiliation dans les cas de fraude avérée ou de risque immédiat pour la Plateforme.

33.5 Résiliation de plein droit

Le Contrat est résilié de plein droit, sans formalité, en cas de : (i) cessation d'activité du Screenhost, (ii) cession non autorisée du Lieu ou de l'activité à un tiers sans respect de la

procédure de l'Article 36, (iii) retrait des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du Lieu.

Article 34 — Effets de la résiliation

34.1 Arrêt de la diffusion

La résiliation entraîne l'arrêt immédiat ou à l'issue du préavis, selon les cas, de la diffusion de toute nouvelle Campagne sur les Écrans du Screenhost, et la désactivation du compte du Screenhost.

34.2 Paiement des sommes acquises

Les sommes effectivement acquises au titre des Campagnes diffusées avant la date effective de résiliation demeurent dues au Screenhost et sont payées selon le cycle de facturation normal prévu à l'Article 19, sous réserve de la condition suspensive d'encaissement de l'Article 20.3. La résiliation n'entraîne en aucun cas la perte des sommes acquises.

34.3 Restitution du matériel

Dans un délai de trente (30) jours suivant la date effective de résiliation, le Screenhost s'engage à restituer à Toodooh, ou à laisser à disposition aux fins de récupération, l'ensemble des Capteurs et matériels fournis par Toodooh, en parfait état de fonctionnement hors usure normale. Toute non-restitution ou dégradation non justifiée fait l'objet d'une facturation à valeur de remplacement, compensée avec les sommes dues au Screenhost.

34.4 Obligations survivant à la résiliation

Les obligations suivantes survivent à la résiliation : (i) la confidentialité, pendant la durée prévue à l'Article 24.3, (ii) la non-concurrence post-contractuelle, pendant la durée prévue à l'Article 26, (iii) l'anti-contournement, pendant la durée prévue à l'Article 27, (iv) les garanties et indemnisations pour les faits antérieurs à la résiliation, (v) la propriété intellectuelle, de façon permanente, (vi) les dispositions relatives au règlement des différends et à la loi applicable.

34.5 Suppression du compte et conservation des données

Le compte du Screenhost est désactivé à la date effective de résiliation. Les données commerciales et financières sont conservées par Toodooh pendant la durée légale applicable (dix ans en matière comptable). Les données personnelles du Screenhost sont traitées conformément à l'Article 15.5.

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES

Article 35 — Force majeure

35.1 Définition

Constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux Parties, au sens des articles 282 à 287 du Code des Obligations et des Contrats tunisien, rendant impossible, temporairement ou définitivement, l'exécution de tout ou partie des obligations du Contrat. Sont notamment considérés comme cas de force majeure : catastrophes naturelles, pandémies, actes de guerre, émeutes, décisions gouvernementales ou administratives restreignant l'activité, cyberattaques massives, pannes majeures prolongées d'infrastructures électriques ou de télécommunications.

35.2 Notification

La Partie qui invoque la force majeure notifie l'autre Partie dans les meilleurs délais, en indiquant la nature de l'événement, ses conséquences prévisibles sur l'exécution du Contrat et les mesures prises pour atténuer son impact.

35.3 Suspension et résiliation

La survenance d'un cas de force majeure suspend, de plein droit et pour la durée de l'empêchement, l'exécution des obligations affectées, sans engager la responsabilité de la Partie empêchée. Si l'événement se prolonge au-delà d'une durée de quatre-vingt-dix (90) jours, chacune des Parties peut résilier le Contrat par notification écrite, sans préavis ni indemnité.

Article 36 — Cession et transmission du contrat

36.1 Cession par le Screenhost

Le Contrat est conclu intuitu personae avec le Screenhost. Le Screenhost ne peut céder, transmettre, apporter, ni concéder tout ou partie des droits et obligations résultant du Contrat à un tiers, à quelque titre que ce soit, sans l'accord écrit préalable de Toodooh.

36.2 Cession du Lieu ou de l'activité

En cas de vente, cession, apport, location-gérance ou tout changement substantiel de l'exploitant du Lieu, le Screenhost s'engage à en informer Toodooh dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Contrat ne se transmet pas automatiquement au repreneur : ce dernier doit présenter sa propre demande d'inscription auprès de Toodooh et signer personnellement les présentes CGU. Toodooh se réserve le droit d'accepter ou de refuser le repreneur sans obligation de motivation. En l'absence de demande d'inscription du repreneur dans un délai de soixante (60) jours, le Contrat est résilié de plein droit.

36.3 Transmission successorale

En cas de décès du représentant légal personne physique du Screenhost ou en cas de dissolution du Screenhost personne morale, la poursuite du Contrat requiert un accord

écrit préalable de Toodooh au profit des ayants droit ou du successeur identifié, et la signature par ceux-ci des présentes CGU. À défaut, le Contrat est résilié de plein droit.

36.4 Cession par Toodooh

Toodooh est libre de céder, transférer, apporter ou transmettre tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat, notamment dans le cadre d'une cession d'actifs, d'une restructuration, d'une fusion, d'une scission ou d'un changement de contrôle. Toodooh en informe le Screenhost sans que cela n'ouvre droit à résiliation anticipée ni à indemnité pour le Screenhost.

Article 37 — Modification des CGU

37.1 Droit de modification

Toodooh se réserve le droit de modifier les présentes CGU pour tenir compte des évolutions légales, réglementaires, techniques, opérationnelles ou commerciales de la Plateforme.

37.2 Préavis et notification

Toute modification substantielle est notifiée individuellement au Screenhost (par email et notification sur le Dashboard), au moins trente (30) jours avant sa date d'entrée en vigueur. La notification indique clairement les modifications apportées et met à disposition la nouvelle version des CGU.

37.3 Droit de résiliation sans pénalité

Pendant le délai de trente (30) jours précédant l'entrée en vigueur des nouvelles CGU, le Screenhost qui refuse les modifications peut résilier le Contrat sans préavis et sans pénalité, par simple notification via le Dashboard ou par email. La résiliation prend effet à la date d'entrée en vigueur des nouvelles CGU.

37.4 Acceptation tacite

La poursuite de l'utilisation de la Plateforme par le Screenhost au-delà de la date d'entrée en vigueur des nouvelles CGU vaut acceptation pleine et entière de celles-ci. Cette acceptation est horodatée et archivée par Toodooh.

37.5 Modifications mineures

Les modifications purement techniques, rédactionnelles ou résultant d'évolutions réglementaires impératives ne requièrent pas le préavis de trente (30) jours et sont notifiées dans un délai plus court adapté à l'urgence.

Article 38 — Règlement des différends

38.1 Principe de résolution amiable

Les Parties s'engagent à privilégier le règlement amiable de tout différend, désaccord ou litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du Contrat, préalablement à toute action contentieuse.

38.2 Phase 1 — Réclamation interne

Toute réclamation est adressée par la Partie demanderesse à l'autre Partie par écrit (email et notification via Dashboard), en détaillant précisément les faits, les références contractuelles invoquées et la solution sollicitée. La Partie destinataire dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception pour y répondre, proposer une solution ou engager un dialogue constructif.

38.3 Phase 2 — Médiation

En cas d'échec de la phase de réclamation interne, ou de réponse insatisfaisante, les Parties s'engagent à recourir à une médiation conduite par un médiateur indépendant choisi d'un commun accord, ou, à défaut d'accord dans un délai de quinze (15) jours, désigné par une institution de médiation reconnue en Tunisie. La médiation se déroule à Tunis, en langue française ou arabe selon le choix des Parties, sur une durée maximale de soixante (60) jours à compter de la désignation du médiateur. Les frais sont partagés par moitié entre les Parties.

38.4 Phase 3 — Contentieux

En cas d'échec de la médiation ou de refus caractérisé d'une Partie de s'y soumettre, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente selon les dispositions de l'Article 39.

38.5 Exceptions à la procédure amiable

La procédure de règlement amiable n'est pas applicable en cas : (i) de mesure conservatoire ou d'urgence (saisie, référé), (ii) d'atteinte manifeste à la propriété intellectuelle ou au secret des affaires de Toodooh, (iii) de fraude caractérisée, (iv) de tout cas de péril imminent justifiant une action immédiate.

Article 39 — Loi applicable et juridiction

39.1 Loi applicable

Les présentes CGU sont régies et interprétées conformément au droit tunisien, à l'exclusion de toute autre législation. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, si elle était applicable, est expressément écartée.

39.2 Juridiction compétente

Tout litige n'ayant pu être résolu à l'amiable selon l'Article 38 relève de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Tunis, auxquels les Parties attribuent compétence expresse.

39.3 Langue du Contrat

Le Contrat est rédigé en langue française. Si une traduction en arabe ou en anglais est communiquée, elle l'est à titre informatif exclusivement ; en cas de divergence entre versions, la version française prévaut.

Article 40 — Dispositions diverses

40.1 Intégralité et prévalence

Les présentes CGU, leurs Annexes et les éventuelles Conditions Spécifiques constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties et prévalent sur toute communication, document, promesse ou négociation antérieure portant sur le même objet.

40.2 Divisibilité

Si une ou plusieurs stipulations des CGU étaient déclarées nulles, invalides ou inapplicables par une juridiction compétente, les autres stipulations conservent leur plein effet. Les Parties s'engagent à remplacer la stipulation annulée par une stipulation valide se rapprochant le plus possible de l'intention économique initiale.

40.3 Non-renonciation

Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir, à un moment donné, d'une stipulation des CGU ne constitue pas une renonciation définitive à s'en prévaloir ultérieurement.

40.4 Notifications

Toute notification entre les Parties est valablement effectuée par email adressé aux adresses renseignées et par notification via le Dashboard. En cas de litige, la preuve de l'envoi et de la réception est établie par les journaux de la Plateforme ou les accusés de réception email.

40.5 Indépendance des Parties

Les Parties sont indépendantes l'une de l'autre. Aucune disposition des CGU ne saurait créer entre elles une société de fait, une société en participation, une agence, un mandat, un partenariat au sens juridique, ni un lien de subordination.

40.6 Preuve électronique

Le Screenhost reconnaît que les journaux informatiques, les accusés de réception électroniques, les données de connexion et toute trace numérique conservée par Toodooh constituent des modes de preuve opposables au sens de la législation tunisienne sur les échanges et le commerce électroniques.

ACCEPTATION DU SCREENHOST

Le Screenhost, en cochant la case d'acceptation et en soumettant son formulaire d'inscription électronique, reconnaît :

- Avoir pris pleinement connaissance des présentes Conditions Générales d'Utilisation, de leurs Annexes et des éventuelles Conditions Spécifiques applicables ;
- Disposer du temps nécessaire pour les examiner, et avoir eu la possibilité de solliciter toute assistance juridique utile ;
- Accepter l'ensemble de leurs stipulations, sans réserve, pleinement et éclairément ;
- Agir au nom et pour le compte de l'entreprise qu'il représente, et être dûment habilité à engager celle-ci ;
- Consentir à la preuve électronique de cette acceptation, horodatée et archivée par Toodooh.

La présente acceptation électronique constitue un engagement contractuel juridiquement opposable au Screenhost et à l'entreprise qu'il représente, produisant tous ses effets à compter de sa validation.

ANNEXE A — Architecture et typologie des Capteurs d'affluence

A.1 Deux catégories de Capteurs complémentaires

Toodooh déploie deux catégories de Capteurs d'affluence aux fins de mesure de la performance publicitaire, selon les principes suivants :

A.2 Capteurs de comptage (PaxCounter LoRa32)

Principe technique : détection passive des signaux radio (Bluetooth et Wi-Fi) émis naturellement par les appareils mobiles présents dans le périmètre du Lieu. Les signaux sont détectés, comptés et agrégés statistiquement en comptes anonymes de présence.

Anonymisation : les identifiants techniques détectés (adresses MAC) sont hachés de manière irréversible (fonction de hachage cryptographique) dès la capture, de sorte qu'aucune identification individuelle n'est possible. Aucune adresse MAC en clair n'est jamais stockée.

Déploiement : ces Capteurs sont installés dans chaque Lieu, dans la mesure où ils assurent la mesure de base de l'affluence pour chaque Écran.

Finalité : comptage de flux de passage, mesure de l'affluence moyenne par tranche horaire, calcul des impressions réelles pour la rémunération.

A.3 Capteurs démographiques (Fooir)

Principe technique : estimation statistique de la répartition démographique (sexe et tranche d'âge estimée) de l'audience, par analyse de l'image en temps réel, sans stockage d'image, sans reconnaissance faciale individuelle et sans conservation d'éléments biométriques permettant l'identification.

Confidentialité : aucune image individuelle n'est enregistrée. Les estimations sont agrégées immédiatement et seules les distributions statistiques sont conservées (exemple : 60 % de femmes, 40 % d'hommes ; 25 % en tranche 18-25 ans, etc.).

Déploiement : ces Capteurs sont installés dans un nombre restreint de Lieux représentatifs par catégorie (un café représentatif, un lounge représentatif, une salle de sport représentative). Les profils démographiques observés sont ensuite extrapolés statistiquement à l'ensemble des Lieux de la même catégorie, aux fins de ciblage publicitaire.

Finalité : alimentation des profils démographiques agrégés par catégorie de Lieu, pour permettre aux Annonceurs de cibler leurs Campagnes selon des critères statistiques démographiques, sans identification individuelle.

A.4 Propriété et maintenance

Les Capteurs sont propriété exclusive de Toodooh ou de ses partenaires techniques. Leur installation, leur maintenance préventive et corrective, leurs mises à jour et leur

remplacement sont pris en charge par Toodooh. Le Screenhost s'engage à préserver matériellement les Capteurs installés dans son Lieu.

A.5 Fiabilité et précision

Les mesures issues des Capteurs sont fournies selon une méthodologie reproductible et documentée. Elles bénéficient, au sens du Contrat, d'une présomption simple d'exactitude. Toutes précautions et méthodes adaptées sont mises en œuvre par Toodooh pour garantir leur qualité, sans toutefois que celle-ci ne puisse être garantie à 100 % contre des événements imprévisibles tels que pannes techniques, perturbations électromagnétiques, obstructions, interventions de tiers.

ANNEXE B — Protection des données personnelles et conformité ANPDP / RGPD

B.1 Cadre légal

Le traitement des données par Toodooh est effectué dans le respect de la loi organique tunisienne n° 2004-63 du 27 juillet 2004 portant protection des données à caractère personnel, des instructions de l'Instance Nationale de Protection des Données à caractère Personnel (INPDP), et, lorsque cela est pertinent, du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).

B.2 Absence de traitement de données personnelles via les Capteurs

Les Capteurs de comptage (PaxCounter) et les Capteurs démographiques (Fooir) sont conçus, paramétrés et exploités de telle sorte qu'aucune donnée à caractère personnel n'est collectée, stockée ou traitée au sens de la législation applicable, conformément à la description technique de l'Annexe A.

B.3 Analyse d'impact (PIA)

Toodooh documente, pour chaque technologie de Capteur déployée, une analyse d'impact relative à la protection des données (PIA), tenue à disposition des autorités compétentes le cas échéant.

B.4 Données personnelles du Screenhost

Les données à caractère personnel relatives au Screenhost et à son représentant légal (identité, coordonnées, pièces justificatives, RIB) sont traitées par Toodooh en qualité de responsable de traitement, aux fins définies à l'Article 15.3 des CGU, dans le respect des principes de minimisation, de limitation des finalités, d'exactitude, de conservation limitée et de sécurité.

B.5 Mesures de sécurité

Toodooh met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données : chiffrement, contrôles d'accès, journalisation, sauvegardes, plans de continuité, formation du personnel.

B.6 Exercice des droits

Le Screenhost peut exercer ses droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité par email adressé à l'adresse de contact indiquée sur la Plateforme. Toodooh répond dans un délai d'un mois, prorogeable d'un mois en cas de demande complexe.

ANNEXE C — Score de Priorité Screenhost (SPS)

C.1 Formule

$SPS = w_1 \times TxAcceptation + w_2 \times TxRespectÉvénements + w_3 \times TxActivitéÉcran + w_4 \times QualitéCapteur + w_5 \times Ancienneté + w_6 \times TxRemplissage$

C.2 Pondérations de lancement

Critère	Poids	Définition
Taux d'acceptation	25 %	Part des Campagnes proposées acceptées sur la fenêtre de 90 jours
Respect événements	30 %	Ratio des diffusions effectives sur les Campagnes événementielles acceptées
Activité écran	20 %	Heures d'écran actif rapportées aux horaires d'ouverture déclarés
Qualité capteur	10 %	Cohérence et disponibilité des données capteurs transmises
Ancienneté	5 %	Durée de présence active du Screenhost sur la Plateforme
Taux remplissage	10 %	Impressions réelles rapportées à l'inventaire maximal théorique

C.3 Fenêtre et réhabilitation. Le SPS est calculé sur une fenêtre glissante de 90 jours. Un comportement amélioré entraîne une réhabilitation progressive du score.

C.4 Transparence. Le SPS individuel et son détail par critère sont accessibles au Screenhost via son Dashboard.

C.5 Modifications. Toute modification significative des pondérations est notifiée selon les modalités de l'Article 37.

ANNEXE D — Modalités fiscales et modèle de facture

D.1 Statut fiscal requis

Le Screenhost est une entreprise immatriculée disposant d'un identifiant fiscal. Il précise lors de son inscription son régime de TVA (assujetti / non assujetti / régime forfaitaire). Toute modification de son régime doit être notifiée sous quinze (15) jours.

D.2 Contenu obligatoire de la facture émise par le Screenhost

- Raison sociale, adresse et matricule fiscal du Screenhost ;
- Raison sociale, adresse et matricule fiscal de Toodooh ;
- Numéro unique de facture, date d'émission, période concernée (mois M) ;
- Référence à l'état détaillé des Campagnes produit par Toodooh ;
- Montant hors taxes de la quote-part Screenhost pour le mois ;
- Taux de TVA applicable et montant de TVA (ou mention « TVA non applicable » avec référence légale) ;
- Montant toutes taxes comprises ;
- RIB du Screenhost ;
- Cachet et signature du représentant légal.

D.3 Retenue à la source

Lorsque la législation tunisienne impose une retenue à la source sur les paiements, Toodooh procède à cette retenue au taux légal applicable, la reverse à l'administration fiscale, et délivre au Screenhost une attestation annuelle.

D.4 Attestation annuelle

Toodooh émet chaque année une attestation récapitulative des sommes versées et des retenues effectuées au profit du Screenhost.

ANNEXE E — Conformité du Lieu et exigences matérielles

E.1 Conformité réglementaire

Le Lieu respecte en permanence l'ensemble des obligations légales, administratives, sanitaires, sécuritaires et commerciales en vigueur.

E.2 Sécurité

Le Screenhost assure la sécurité du public, du personnel, des installations et des Écrans. Il dispose des assurances adaptées à son activité.

E.3 Exigences matérielles relatives à l'Écran

L'Écran est installé de manière stable, sécurisée, visible, conforme aux normes électriques et mécaniques, protégé contre les chocs, chutes, humidité et chaleur excessive.

E.4 Connectivité et alimentation

Alimentation électrique stable et connectivité réseau (Ethernet ou Wi-Fi) suffisantes pour assurer la diffusion continue, aux frais du Screenhost.

E.5 Visibilité

L'Écran est positionné dans une zone visible par la clientèle habituelle du Lieu, sans obstruction volontaire.

E.6 Responsabilité matérielle

Le Screenhost assume la responsabilité matérielle intégrale de ses propres Écrans. Il assume également la responsabilité de la préservation matérielle des Capteurs fournis par Toodooh, dans les limites de l'Article 14.5.

ANNEXE F — Charte de qualité Screenhost

F.1 Engagement de qualité

Le Screenhost s'engage à offrir une qualité d'expérience publicitaire conforme aux standards de la Plateforme.

F.2 Continuité d'affichage

Le Screenhost maintient ses Écrans allumés et opérationnels pendant l'intégralité des horaires d'ouverture déclarés, hors pannes et cas de force majeure.

F.3 Propreté et présentation

Écrans maintenus propres, visibles, dégagés de tout obstacle permanent.

F.4 Déclaration des fermetures

Le Screenhost déclare, via son Dashboard, les périodes de fermeture temporaire (congé, rénovation, événement privé) avec un préavis raisonnable, afin que Toodooh puisse ajuster le dispatching.

F.5 Comportement professionnel

Le Screenhost et son personnel adoptent un comportement professionnel vis-à-vis des intervenants Toodooh et des techniciens mandatés.

F.6 Coopération technique

Le Screenhost coopère avec les opérations de vérification, de maintenance et d'audit technique, dans le respect de l'activité commerciale du Lieu.

F.7 Image de marque réciproque

Les Parties s'engagent réciproquement à ne pas porter atteinte à l'image, à la réputation et à la crédibilité commerciale de l'autre, dans le respect de leurs obligations respectives.